

ingeniería o arquitectura con el fin de corroborar la vinculación del presupuesto presentado con la obra requerida para la reparación de los daños reportados.

- b. El profesional deberá rendir su informe positivo o negativo en un plazo máximo de tres días, y comunicarlo al solicitante.
- c. Si el informe es negativo el profesional deberá adecuar en su informe el monto de presupuesto requerido, el cual será el monto aprobado de forma definitiva. El informe deberá indicar además el plazo estimado de la obra.
- d. Adicionalmente, los departamentos competentes de la Municipalidad deberán realizar la verificación de la condición económica del beneficiario en el plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud.
- e. Recibido en la Alcaldía el informe del profesional, se ordenará de inmediato el giro del 50% del monto aprobado, y girará instrucciones al profesional para que al cumplirse la mitad del plazo estimado proceda a inspeccionar las obras.
- f. El interesado sujeto del beneficio deberá notificar formalmente a la Alcaldía el inicio de las obras.
- g. Inspeccionadas las obras el profesional podrá aprobar o improbar el giro del 50% restante mediante comunicación formal. En caso de que la decisión sea negativa, el profesional lo notificará al beneficiario, quien tendrá la posibilidad de apelar lo actuado ante la Alcaldía.
- h. Finalizada la obra, la Municipalidad podrá inspeccionar nuevamente las obras para asegurar el debido uso de los recursos.

Artículo 10.—Prohibiciones atinentes a los profesionales de la Municipalidad. El profesional en ingeniería o arquitectura que labore para la Municipalidad y que no cuente con dedicación exclusiva, estará inhibido de ejercer como profesional responsable en la ejecución de trámites previos y ejecución de obra de proyectos vinculados a las reparaciones que se regulan en el presente reglamento.

Artículo 11.—De las transferencias de fondos del Poder Ejecutivo. Los recursos financieros que gire el Poder Ejecutivo, de conformidad con la declaratoria de emergencia y el artículo 180 constitucional, deberán ser incorporados al presupuesto municipal, para lo cual deberá plantearse la gestión correspondiente ante la Contraloría General de la República.

Artículo 12.—Del plazo de ejecución de los fondos transferidos. Los fondos transferidos a la Municipalidad provenientes del Poder Ejecutivo, fundamentados en la declaración de emergencia nacional, y que serán usados para los fines específicos regulados en este reglamento, deberán ejecutarse en un plazo de un año a partir de la aprobación del Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Vencido este plazo, la Municipalidad deberá notificar al Ministerio de Hacienda el saldo de fondos comprometidos a la fecha.

Artículo 13.—De la fiscalización y reportes cuando medien transferencias de fondos de fuentes no municipales. Cuando los fondos usados para las ayudas reglamentadas provengan de transferencias del Poder Ejecutivo, la Municipalidad deberá rendir un informe mensual atinente a los recursos usados. Por estar vinculadas las ayudas con una Emergencia Nacional Declarada, dicho informe deberá remitirse tanto a la entidad que realice la transferencia presupuestaria, como a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Adicionalmente, deberá informarse al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos sobre los casos atendidos con el fin de mantener actualizado el reporte oficial de casos. Por último, los fondos que se transfieran a la Municipalidad para ejecutar las ayudas aquí reglamentadas deben ser objeto de fiscalización ordinaria por parte de los órganos de control interno de la Municipalidad.

Artículo 14.—De la disponibilidad presupuestaria. Las ayudas económicas reglamentadas en la presente norma podrán ser aprobadas únicamente cuando exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente. La Municipalidad no podrá aprobar ayudas que no cuenten con el respaldo presupuestario comprobado.

Tilarán, 9 de agosto del 2013.—Jovel Arias Ortega, Alcalde Municipal.—1 vez.—O. C. N° 516-2013.—Solicitud N° 43309.—C-231220.—(IN2013055658).

REGlamento PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán, en Sesión Ordinaria N° 167 del jueves, 11 de julio del 2013, dispuso aprobar como Reglamento, el proyecto de Reglamento para la Obtención de Permiso de Construcción de la Municipalidad de Tilarán, publicación que se materializara en *La Gaceta* N° 99 del 24 de mayo de 2013 y publicar el presente acuerdo por medio del Diario Oficial *La Gaceta*.

Tilarán, 1° de agosto del 2013.—Bch. Jovel Arias Ortega, Alcalde Municipal.—1 vez.—O. C. N° 436-2013.—Solicitud N° 43308.—C-8520.—(IN2013055661).

REGlamento DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO PARA EL CANTÓN DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán, en Sesión Ordinaria N° 165 del jueves 27 de junio del 2013, dispuso:

1°—Aprobar como Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para el cantón de Tilarán, el proyecto publicado mediante *Gacetas* N° 224 del martes 20 de noviembre del 2012 y N° 225 del miércoles 21 de noviembre del 2012, por parte de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, incluyendo la modificación al artículo 44 del Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico, cuyo texto en lo sucesivo establecerá: toda persona física o jurídica que haya obtenido una licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, deberá cancelar un impuesto trimestral, según el tipo de negocio de la siguiente manera:

- a) Licoreras y similares (categoría A): Un impuesto igual a un salario base.
- b) Cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile (categoría B1): Un impuesto igual a medio salario base.
- c) Salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad de baile (categoría B2): Un impuesto igual a medio salario base.
- d) Restaurantes y similares (categoría C): Un impuesto igual a un salario base.
- e) Mini-súper (categoría D1): Un impuesto igual a un salario base.
- f) Supermercado (categoría D2): Un impuesto igual a dos salarios base.
- g) Establecimientos de hospedaje declarados de interés turístico por el ICT:
 - g.1) Empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones (Categorías E.1.a): Un impuesto igual a un salario base.
 - g.2) Empresas de hospedaje con quince o más habitaciones (Categorías E.1.b): Un impuesto igual a dos salarios base.
- h) Marinas y atracaderos declarados de interés turístico por el ICT: Un impuesto igual a tres salarios base.
- i) Empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT (categoría E3): Un impuesto igual a dos salarios base.
- j) Centros de diversión nocturna declarados de interés turístico por el ICT (categoría E4): Un impuesto igual a tres salarios base.
- k) Actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT (categoría E5): Un impuesto igual a un salario base.

2°—Derogar acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 157 del 2 de mayo del 2013, con relación a las tarifas que se establecen en el artículo 44 del Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para los cantones de Cañas, Bagaces, Nandayure, Hojancha y Tilarán, publicado en *La Gaceta* N° 99 del 24 de mayo del 2014.

3°—Publicar el presente acuerdo por medio del Diario Oficial *La Gaceta*.

Tilarán, 29 de julio del 2013.—Bch. Jovel Arias Ortega, Alcalde Municipal.—1 vez.—O. C. N° 419-2013.—Solicitud N° 43307.—C-44220.—(IN2013055654).

23

Artículo 6°—El Presidente o Vicepresidente municipal que preside la sesión, o quien ocupe su cargo conforme lo preceptuado por el código municipal, en el desarrollo de una sesión municipal, quedará obligado a convocar a sesión extraordinaria a los miembros presentes, siempre que se lo soliciten por escrito, tres regidores propietarios o por parte del señor Alcalde Municipal.

DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 7°—Los funcionarios que por disposiciones del Código Municipal, les corresponda comunicar la convocatoria a sesión extraordinaria, están obligados a actuar en forma diligente y oportuna, so pena de hacerse acreedores de las responsabilidades disciplinarias o civiles que establece el Código Municipal o en su defecto, La Ley General de la Administración Pública.

Artículo 8°—Es responsabilidad de cada miembro del Concejo Municipal, garantizar a la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas, el funcionamiento óptimo del medio para recibir notificaciones, quedando obligado a notificar en forma inmediata los desperfectos que le impidan recibir la notificación por el medio elegido, en cuyo caso, deberá señalar un nuevo medio para recibir la convocatoria en el acto mismo de su comunicación.

Artículo 9°—Cuando se trate de ejercer la convocatoria por medio de correo electrónico o fax, solo se realizarán 5 intentos en cada medio señalado por cada miembro del Concejo Municipal realizado los mismos, sin que se haya producido la notificación, la misma se tendrá por realizada teniéndose como debidamente notificado a la sesión que se trate, al miembro que se trate, debiendo emitir por parte del funcionario que realizó la convocatoria, el levantamiento del acto en donde conste dicha circunstancia, acta que será remitida al seno del Concejo Municipal, de previo al inicio de cada sesión municipal, por parte de la Secretaría del Concejo Municipal.

Este Reglamento deberá ser publicado en el Diario Oficial *La Gaceta*, entrando en vigencia a partir de su publicación.

Vista la moción en todas sus partes y aplicado el artículo 44 del Código Municipal la dispensa del trámite de comisión esta es Aprobada ocho votos. Se somete a votación la moción presentada esta es Aprobada ocho votos. Se somete a votación la publicación del artículo 45 del Código Municipal esta es Aprobada ocho votos. Voto negativo del Sr. Reg. Rand. Matarrita.

MBA. Aura Jiménez Hernández, Alcaldesa Municipal.—1 vez.—(IN2013031786).

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, PUBLICADO EN LA GACETA N° 225 DEL MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012

El Concejo Municipal de Tilarán, mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 157 del 2 de mayo del año 2013, acordó con dispensa de trámite de comisión y definitivamente:

Primero: Modificar el artículo 44 del Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico, cuyo texto en lo sucesivo establecerá:

Toda persona física o jurídica que haya obtenido una licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, deberá cancelar un impuesto trimestral, según el tipo de negocio de la siguiente manera:

- Licorerías y similares (categoría A): Un impuesto igual a un salario base.
- Cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile (categoría B1): Un impuesto igual a medio salario base.
- Salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad de baile (categoría B2): Un impuesto igual a medio salario base.
- Restaurantes y similares (categoría C): Un impuesto igual a un salario base.
- Mini - súper (categoría D1): Un impuesto igual a un salario base.
- Supermercado (categoría D2): Un impuesto igual a dos salarios base.
- Establecimientos de hospedaje declarados de interés turístico por el ICT:

g.1) Empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones (Categorías E.1.a): Un impuesto igual a un salario base.

g.2) Empresas de hospedaje con quince o más habitaciones (Categorías E.1.b): Un impuesto igual a dos salarios base.

h) Marinas y atracaderos declarados de interés turístico por el ICT: Un impuesto igual a tres salarios base.

i) Empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT (categoría E3): Un impuesto igual a dos salarios base.

j) Centros de diversión nocturna declarados de interés turístico por el ICT (categoría E4): Un impuesto igual a tres salarios base.

k) Actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT (categoría E5): Un impuesto igual a un salario base.

Segundo: Publicar el presente acuerdo por medio del Diario Oficial *La Gaceta*.

Tilarán, 15 de mayo del 2013.—Lic. Shirley Ramírez Méndez, Proveedora.—1 vez.—O. C. N° 274-2013.—Solicitud N° 32813.—C-16400.—(IN2013031917).

PROYECTO REGLAMENTO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Considerando:

I.—Que de conformidad con los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y el artículo 4° inciso a) del Código Municipal, reconocen la autonomía administrativa, política, reglamentaria, y financiera de las municipalidades.

II.—Que la Sala Constitucional en el voto N° 5445-99, establece que en razón de la autonomía política de las municipalidades, éstas pueden dictar sus propios reglamentos de organización; así como los de prestación de servicios públicos municipales.

III.—Que la potestad reglamentaria de las municipalidades de aprobar reglamentos corresponde a los Concejos Municipales.

IV.—Que la aprobación del reglamento de construcciones, le permite a la Administración dar seguimiento a la Planificación urbana y el Control Constructivo en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente. Por tanto:

Este Concejo Municipal de Tilarán, en ejercicio que le confiere la legislación antes indicada, acuerda someter a consulta pública no vinculante, por espacio de diez días el Proyecto de Reglamento para la Obtención de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Tilarán.

CAPÍTULO I

Garantía de cumplimiento y recepción de obras del cantón de Tilarán

Artículo 1°—Objeto del Reglamento. El presente Reglamento tiene por objeto fijar las normas para la construcción de: casas, edificios, calles, campos deportivos, instalaciones industriales y de maquinaria y cualesquiera otra obra, en lo relativo a la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria, con el objeto de fomentar, asegurar y proteger en la mejor forma la salud, el ambiente, la economía, la comodidad y el bienestar común, mediante requisitos que garanticen en los edificios y en otras obras su seguridad, salubridad, iluminación y ventilación adecuadas, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en esta materia a otros órganos administrativos.

Artículo 2°—Alcances del Reglamento. Tanto en propiedad pública como en propiedad privada, toda obra de demolición o excavación, o de intervención, ampliación, modificación o reparación de edificios o construcciones de cualquier índole, o bien toda estructura, elemento que sea parte de la misma o instalación, debe acatar las disposiciones de este Reglamento en cuanto alineamiento, altura, aceras, servicios de agua, drenajes, y demás regulaciones.

Artículo 3°—Los edificios de propiedad pública, pertenecientes al Gobierno Central o instituciones descentralizadas, quedan también sujetos a las normas que establece este Reglamento.

Artículo 4°—En temas específicos, se deberá consultar la normativa correspondiente a la Ley y al Reglamento de Construcciones del INVU.

Artículo 5°—En lo referente a materiales de construcción, así como sus aplicaciones específicas, deberá ser revisada la normativa nacional vigente.

Forma Reglamento
gaceta # 169
4-9-2013

Reglamento
gaceta # 169
4-9-2013